

ORIGINALE ☐
COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 486 del 19/10/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N. 253 del 19/10/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Lavori di *"Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*.

Determina a contrarre.

CUP: C87H21002060002 - CIG: 94540955FF

Cap. 1022 - Cod. 1005202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 30/11/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Programmazione annualità 2021-2022 ed atto di indirizzo per le annualità successive" è stata approvata:

- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2021 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 1;
- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2022 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 2;

-il Comune di Squillace è beneficiario di un finanziamento di € 100.000,00 per i lavori di *"Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*, nell'ambito della programmazione dei finanziamenti per le annualità 2021 e 2022 di cui alla DGR n. 439 del 30/11/2020 in attuazione della Legge 145/2018;

-con deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 28/05/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico, per l'importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 81.802,55 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 15.657,45;

Visto il comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

Rilevato che:

-la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo Disciplinare di Gara;

-con il conferimento dell'appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento mediante appalto dei lavori di *"Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*, e che la scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

Valutata la particolare complessità dell'appalto e della normativa europea di settore;

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni espresse negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
2. il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **C87H21002060002**;
3. il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da questa Stazione Appaltante è **94540955FF**;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, nella persona di: Arch. Antonio Macaluso è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a. il fine che il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.", per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n. 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di approvare** il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di indire** gara d'appalto per l'intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori di "*Riquilificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*", aggiudicata mediante Procedura Negoziata ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
3. **di approvare lo schema della lettera di invito e l'elenco delle ditte, in numero non inferiore a tre, selezionati dall'elenco di operatori economici del Comune di Squillace, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;**
4. **dare mandato al RUP di diramare la lettera di invito ad un numero di O.E. non inferiore a tre, di cui all'allegato elenco da tenere segreto per ovvi motivi di concorrenza, che sarà reso pubblico, successivamente, all'esito della procedura di gara con gli avvisi previsti dalla normativa vigente;**
5. **di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
6. **di stabilire** che nell'ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di Squillace il ruolo di Titolare del trattamento;
7. **di pubblicare** il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016, all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali nonché sulla piattaforma di e-procurement;
8. **di impegnarsi**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. **di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.50/2016;
- 10.**di dare atto** che il Codice Identificativo Gara della presente procedura è il seguente: **94540955FF**;
- 11.**di dare atto** che a tale affidamento è stato attribuito il codice CUP: **C87H21002060002**;
- 12.**di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'**Arch. Antonio Macaluso**;
- 13.**di dare atto** che il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

14. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge;
15. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonio Macaluso, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sul Cap. 1022 - Cod. 1005202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

